

Villa Carlos Paz, 02 de diciembre de 2025

**A la Señora Presidenta
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Alejandra Roldán**

S _____ / _____ D:

Ref. DICTAMEN N°05/2025

“MODIFICACIÓN ORDENANZA N° 4021, adecuación para admitir la presentación y tramitación digital de planos y documentación técnica.”

”

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a los señores concejales, para remitir el Dictamen N° 05 con fecha 02 de diciembre de 2025, referente a la modificación de la Ordenanza N° 4021.

Adjuntamos el dictamen evaluado y aprobado por mayoría de los presentes en la Comisión Plenaria de este Consejo, según consta en el Acta 481 del 28 de noviembre de 2025.

Resultados de la votación:

- **Votos positivos (7):** CEPIA; ADARSA; Colegio de Ingenieros; Colegio Técnicos Constructores Univ.; DEM, Arq. Adrián Cocordano; DEM, Lic. Horacio Pedrone; Concejales por la mayoría; Raquel Merlino.
- **Ausentes (2):** Colegio de Arquitectos; Asociación Inmobiliaria.
- **Abstención (1) :** Concejales por la minoría, Fernando Revello.

.

Saluda Atentamente

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

VISTO:

Que el **Código de Edificación y Urbanismo (Ordenanza N° 4021)** regula la presentación de planos de obras, loteos y urbanizaciones, la cual, conforme a las nuevas políticas de modernización administrativa y a la normativa vigente sobre documentación digital y firma digital, **debe adecuarse para admitir la presentación y tramitación digital de planos y documentación técnica**, y;

CONSIDERANDO:

QUE la **Ley Nacional N° 25.506**, denominada “**Ley de Firma Digital**”, reconoce la validez jurídica de la firma digital y del documento digital en todo el territorio nacional, equiparándolos en efectos legales a la firma y documento en soporte papel.

QUE la **Provincia de Córdoba, mediante Ley Provincial N° 9.401/2007**, adhirió a la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, disponiendo su aplicación con el objeto de promover la innovación tecnológica y la modernización administrativa mediante el uso de documentos digitales y firma digital.

QUE las disposiciones contenidas en la **Ley Provincial N° 10.618/2019** establecen las bases para la simplificación, racionalización y modernización administrativa en el ámbito del sector público provincial y municipal, con la finalidad de propender a la economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio de la Administración, garantizando una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y una eficiente gestión de los recursos públicos.

QUE diversos municipios de la provincia, entre ellos la Ciudad de Córdoba, han implementado sistemas de presentación digital de planos de obra, estableciendo la equivalencia jurídica entre el soporte digital y el soporte papel.

QUE resulta necesario adecuar el Código de Edificación local para incorporar procedimientos digitales, en concordancia con las Leyes Nacional y Provincial vigentes, garantizando la interoperabilidad normativa y técnica con el Catastro Provincial y modernizando la gestión de la documentación técnica de obras. -

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: - INCORPÓRANSE al inciso **1.3.2.- “LISTA DE DEFINICIONES”** del Artículo 1º.- “GENERALIDADES” de la Ordenanza 4021, las siguientes definiciones:

Documento digital: Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.

Firma digital: Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.

Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes.

Del requerimiento de firma. Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.

ARTÍCULO 2º: - SUSTITÚYESE el inciso **2.2.2.1.- PRESENTACIÓN DEL DISEÑO PRELIMINAR** del Artículo 2º.- “LOTEOS FRACCIONAMIENTOS” de la Ordenanza N.º 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“2.2.2.1.- PRESENTACIÓN DEL DISEÑO PRELIMINAR

Para su presentación a la Municipalidad la documentación técnica deberá presentarse en formato digital a través de la Plataforma de Gestión Digital Municipal, conforme las especificaciones técnicas vigentes, y deberá contener lo siguiente:

- 1)** Memoria descriptiva del anteproyecto con indicación del titular del inmueble y datos de la propiedad. -
- 2)** Nota de presentación y solicitud de su aprobación firmada por el titular del inmueble y datos de la propiedad. -
- 3)** Plano en escala conveniente (de 1:500 a 1:250) con curvas de nivel equidistando cada tres metros en referencia al nivel del Lago San Roque, abarcando una región no menor de 100 metros cuadrados alrededor de los terrenos en estudio (Según la pendiente). -

- 4) Plano de ubicación correspondiente al loteo y que abarque por lo menos una zona no menor de 1 Km. De radio con relación al mismo. -
- 5) Plano de mensura del perímetro en escala conveniente (1:500 a 1:250) en el que se indiquen calles, avenidas, pasajes, etc. de los loteos colindantes en trámite de aprobación, en ejecución, o ejecutadas. -
- 6) Relevamiento de suelos con especificaciones de la vegetación existente y de los cursos permanentes de agua y estacionales o drenajes naturales de escurrimiento. -
- 7) Plan de desagües para efluentes cloacales y de deposición final de los mismos, con sistema de tratamiento terciario (Químico) o radicular. -"

ARTÍCULO 3º: - SUSTITÚYESE el inciso **2.2.4.1.- PRESENTACIÓN DEL LOTE Y URBANIZACIÓN PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA** del Artículo 2º.- "LOTEOS FRACCIONAMIENTOS" de la Ordenanza N.º 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"2.2.4.1.- PRESENTACIÓN DEL LOTE Y URBANIZACIÓN PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA

La presentación digital del proyecto deberá contener lo siguiente:

- a) Nota de presentación y solicitud del interesado, fijando domicilio del mismo y/o Representantes legales autorizados, nombre y domicilio de los profesionales actuantes. -
- b) Memoria descriptiva de la urbanización en todos sus detalles. -
- c) Informe de Deuda y Catastral de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. -
- d) Plano de aprobación provisoria debidamente autorizados. -
- e) Plano del loteo aprobado por el Colegio Profesional correspondiente. -
- f) Plano de visación previa de la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba. -
- g) Proyecto completo de la Red de Distribución Eléctrica y Alumbrado Público aprobado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.) y el Colegio profesional correspondiente. -
- h) Proyecto completo de la red de Distribución de Agua aprobado por la Cooperativa Integral de Aguas y Servicios Públicos de Villa Carlos Paz, de Villa del Lago y Zonas Adyacentes Limitada, o autoridad que corresponda y por el Colegio Profesional correspondiente. -
- i) Plano aprobado por la Dirección General de Hidráulica de la Provincia de Córdoba, si correspondiere. -
- j) Proyecto de obra de pavimentación. -
- k) Certificado de provisión de agua otorgado por la Cooperativa Integral de Aguas y Servicios de Villa Carlos Paz en el que conste que la fuente de abastecimiento de agua está en condiciones de calidad y cantidad de suministrar el fluido. -
- l) Especificaciones del tipo de distribución del arbolado. -
- m) Plano digital del loteo, elaborado conforme a las especificaciones técnicas municipales y visado digitalmente por el Colegio Profesional correspondiente. Dicho plano deberá estar firmado digitalmente por los profesionales actuantes y se presentará a través de la Plataforma de Gestión Digital Municipal. -
- n) Plan de desarrollo de las obras (cronograma de ejecución de los trabajos). -

ñ) Presentación de Aviso de Proyecto y condicionalmente presentación de Estudio de Impacto Ambiental, según el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 2131 de la Ley Provincial N° 7343.

o) Plano de forestación y diseño de los Espacios Verdes Públicos y de las calles previamente acordado con la Dirección de Parques y Paseos. -”

ARTÍCULO 4º: - SUSTITÚYESE el inciso **2.2.5.- NOTIFICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL** del Artículo 2º.- “LOTEOS FRACCIONAMIENTOS” de la Ordenanza N.º 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“2.2.5.- NOTIFICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL

La Dirección de Rentas y el Departamento de Catastro Municipal no tomarán razón del loteo hasta tanto no se adjunten el Expediente respectivo con el Certificado Final de Aprobación Definitiva y copias digitales autenticadas mediante firma digital de los planos aprobados del loteo.- Faltando cualquiera de estos requisitos no se expedirá ninguna clase de informes al respecto de lotes aislados, ya sea para su escrituración o para cualquier otro trámite que deba realizar el propietario o quien haya adquirido la fracción.-”

ARTÍCULO 5º: - MODIFICASE los incisos **8.5.-, 8.6.-, 8.10.-** y **8.11.-** del Artículo 8º.- “TRAMITE DE APROBACIÓN” de la Ordenanza N° 4021 –Código de Edificación y Urbanismo–, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

8.5.- VISACIÓN PREVIA DIGITAL

La Visación Previa es obligatoria en la presentación de proyectos y no se admitirá la presentación del expediente definitivo, sino se acompaña la copia visada 'EN CONDICIONES' o "PARA DEFINITIVA".

Esta condición no regirá para los casos de proyectos de ampliaciones, en los que la visación previa tendrá el carácter de optativa, pudiéndose presentar el expediente definitivo siempre y cuando reúna todos los demás requisitos establecidos a tal fin y siempre que no esté comprendido en el Artículo 8.4. Los planos de relevamiento podrán ser presentados, en definitiva. -

Para obtenerla se presentará, ante la Dirección de Obras Privadas del Municipio, el pedido de Visación Previa del proyecto, a través de la Plataforma de Gestión Digital Municipal, acompañándolo con la documentación técnica en formato digital, firmada digitalmente por los profesionales actuantes, la ficha de Catastro Municipal y la correspondiente solicitud de permiso. En ese momento el profesional abonará la tasa que, para el trámite de Visación Previa, establezca la ordenanza tarifaria vigente, y donde conste la intervención de Tesorería. Si hubiese sido requerida también deberá presentarse la solicitud de factibilidad aprobada.

Cuando así lo solicite el propietario o el profesional actuante o en aquellos casos en que sea requerida por la Dirección de Obras Privadas del Municipio, se presentará ante la Dirección de Planeamiento e Infraestructura Habitacional del Municipio una solicitud de factibilidad para el anteproyecto, acompañándola de la documentación

digital correspondiente y abonando la tasa que, para la realización de este trámite, establezca la Ordenanza Tarifaria anual, una vez obtenida la visación favorable del mencionado anteproyecto, se seguirá el trámite previsto para el pedido de Visación Previa.-

La documentación técnica y los planos presentados en formato digital, debidamente firmados digitalmente conforme a la normativa vigente, tendrán idéntica validez legal que la documentación presentada en soporte papel, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nacional N.º 25.506 de Firma Digital. -

8.6.- PRESENTACIÓN DEFINITIVA DIGITAL

8.6.1.- REQUISITOS. -

Para obtener el permiso establecido en el Artículo 8.2. deberá presentarse, a través de la Plataforma de Gestión Digital Municipal, la siguiente documentación, en formato digital y firmada digitalmente por el propietario y los profesionales actuantes:

- a) Ficha catastral.
- b) Informe Catastral y de Deuda.
- c) Presupuesto, por duplicado, si corresponde.
- d) Planos del proyecto, los cuales deberán estar visados digitalmente por el Colegio del Profesional correspondiente, aprobados "en condiciones" por la Dirección de Planeamiento de la Municipalidad y, aprobados por la Dirección Provincial de Hidráulica, si correspondiera. -

8.10.- APROBACIÓN Y/O REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN. -

Estando la documentación digital presentada de la construcción a ejecutarse en orden, la Dirección de Planeamiento procederá a su aprobación mediante firma digital, incorporándola al expediente digital municipal. -

Cuando se trate de construcciones ejecutadas sin permiso municipal, no corresponderá la aprobación de la documentación pertinente, procediendo la Dirección de Planeamiento a su registro, dejando constancia de ello en el expediente digital mediante firma digital de la autoridad interviniente. -

Cuando además la obra ejecutada, sin el correspondiente permiso municipal hubiere incurrido en otras infracciones al presente Código de Edificación y Urbanismo, deberá hacerse constar dicha circunstancia en forma clara y fehaciente tanto en los planos como en el correspondiente Certificado Final de Obras. -

A tal fin, la Dirección de Planeamiento, incorporará en la documentación digital presentada una leyenda en la que conste claramente las causales de su no aprobación. Dicha leyenda solo podrá ser eliminada de los planos y del Certificado Final de Obras cuando lo edificado hubiere sido adecuado conforme a las normas del Código de Edificación. -

En los casos que correspondiere la aplicación del término citado en la leyenda, la Dirección de

Planeamiento, deberá hacer constar conjuntamente la leyenda que dicha obra ha sido ejecutada sin la intervención de profesional alguno. -

Las superficies registradas deberán conservar el carácter de tal en todas las presentaciones, aunque sean posteriores, debiendo la Dirección de Planeamiento instrumentar los mecanismos digitales necesarios que permitan identificar claramente, en todos los trámites sucesivos, la situación referida.

A requerimiento del propietario o del profesional interviniente, la Municipalidad podrá emitir copias en soporte papel certificadas de los planos y documentación digital aprobada, a los fines que el interesado estime pertinentes. Dichas copias tendrán validez como reproducción fiel del documento digital original. -

8.10.1.-

En aquellos casos en los cuales la Dirección de Obras Privadas y Catastro detectare una construcción ejecutada o en ejecución que no cuente con los planos debidamente aprobados ante el Municipio, pero el propietario demuestre contar con planos de la misma aprobados como Proyecto y Registro de Conducción /Dirección Técnica ante el Colegio Profesional correspondiente, deberá finalizarse el trámite de aprobación ante la Dirección de Obras Privadas y Catastro, aprobando ésta los Planos digitales bajo la figura de “ Proyecto aprobado por Artículo 8.10.1, ejecutado en infracción al Artículo 8.2.- PERMISO PARA CONSTRUIR, AMPLIAR, REFACCIONAR O RELEVAR” leyenda que constará en el sello digital de Aprobación y en el registro digital correspondiente, alcanzando a los profesionales intervinientes las responsabilidades derivadas de su tarea.

En estos casos serán de aplicación los aforos municipales correspondientes a relevamiento, o lo que fije la Tarifaria Anual para la figura creada.-

8.11- PLAZO PARA PAGAR LAS TASAS Y REMISIÓN DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN. -

El propietario deberá abonar las tasas correspondientes, en el momento de la presentación del expediente digital definitivo “En Condiciones” o “Para Definitiva”, a través de los medios de pago habilitados por la Plataforma de Gestión Digital Municipal.

En caso de otorgarse un plan de pago en cuotas, deberá tener abonada la última cuota, previo a la aprobación de la documentación digital.

Una vez abonadas las tasas, la Dirección de Obras Privadas del Municipio incorporará los planos y la documentación digital aprobados al expediente digital municipal.

El propietario y los profesionales actuantes podrán descargar desde la Plataforma de Gestión Digital Municipal las copias digitales certificadas de los planos y de la documentación aprobada, las cuales tendrán validez jurídica y técnica equivalente a las copias en soporte papel, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional N.º 25.506 de Firma Digital. -

ARTÍCULO 6º: - DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Hasta tanto se encuentre plenamente operativa la Plataforma de Gestión Digital Municipal, se admitirán presentaciones en soporte papel, debiendo el profesional interviniente acompañar copia digital de la documentación presentada, firmada digitalmente, la cual será incorporada al expediente administrativo municipal. -

ARTÍCULO 7º: - FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar las normas complementarias y a implementar la Plataforma de Tramitación Digital de Planos, asegurando su compatibilidad con los sistemas de la Dirección General de Catastro Provincial. -

ARTÍCULO 8º: - ELÉVESE al Departamento Ejecutivo a los fines de su promulgación. -